

ÍNDICE

GLOSARIO GENERAL POR BLOQUES TEMÁTICOS	17
IDEAS FUNDAMENTALES Y CONCEPTOS GENERALES	17
HISTORIA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA.....	17
PERSONA Y CAPACIDAD.....	19
FAMILIA Y MATRIMONIO	20
NEGOCIO JURÍDICO	21
EL PROCESO	22
DERECHOS REALES Y POSESIÓN	22
OBLIGACIONES Y CONTRATOS.....	23
SUCESIONES	24
1 IDEAS FUNDAMENTALES ACERCA DEL DERECHO	25
1.1 El Derecho como Norma de Conducta.....	25
1.2 La Aportación Singular de Roma: La Laicización del <i>Ius</i>	26
1.3 Clasificaciones Fundamentales del Derecho.....	27
1.3.1 Derecho Objetivo y derecho subjetivo	27
1.3.2 Derecho Público y Derecho Privado	27
1.3.3 <i>Ius Cogens</i> y <i>Ius Dispositivum</i>	27
2 HISTORIA Y PERSISTENCIA DEL DERECHO ROMANO	29
2.1 La Época Arcaica: El Monopolio de los Pontífices (753 a.C. - 451 a.C.) ..	29
2.2 La República: El Equilibrio de Poderes y el Dualismo Jurídico.....	29
2.2.1 El Dualismo: <i>Ius civile</i> vs. <i>Ius gentium</i>	30
2.3 La Jurisprudencia Romana	30
2.4 De la Crisis de la República al Principado (S. I a.C. - S. III d.C.).....	32
2.5 El Dominado y la Reforma de Diocleciano (284 d.C.)	32
2.6 Justiniano y el Destino del Derecho Romano (S. VI d.C.)	34

2.7	La Segunda Vida: El <i>Ius Commune</i> Medieval.....	34
2.8	La Era Moderna y la Codificación Racionalista.....	35
2.9	Derecho continental y <i>common law</i>	35
3	EL SUJETO DE DERECHO. PERSONA Y CAPACIDAD.	39
3.1	Introducción: Persona y Sujeto de Derecho.....	39
3.2	Los Tres Status y la <i>Capitis Deminutio</i>	39
3.3	<i>Status Libertatis</i> : Libres y Esclavos	41
3.3.1	Causas de Esclavitud.....	42
3.3.2	Extinción de la Esclavitud: La Manumisión.....	42
3.4	<i>Status Civitatis</i> : Ciudadanos, Latinos y Extranjeros	43
3.5	Status Familiae: <i>Sui iuris</i> y <i>Alieni iuris</i>	44
3.6	Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar.....	45
3.7	Circunstancias Modificativas de la Capacidad de Obrar: Tutela y Curatela.....	45
3.7.1	Razón de Edad:	46
3.7.2	Razón de Sexo: La Tutela Mulierum.....	46
3.7.3	Razón de Enfermedad Mental o Prodigalidad:	46
3.7.4	La pérdida del prestigio social: La Infamia	47
3.8	Las Personas Jurídicas	47
4	LA FAMILIA ROMANA	49
4.1	Concepto de Familia y Parentesco.....	49
4.1.1	Parentesco Agnaticio y Cognaticio	49
4.1.2	Cómputo del Parentesco: Líneas y Grados	50
4.2	Los Poderes del <i>Paterfamilias</i>	51
4.3	La <i>Patria potestas</i> (Patria Potestad)	51
4.3.1	Adquisición de la <i>Patria potestas</i>	52
4.3.2	Extinción de la <i>Patria potestas</i>	52
4.4	El Matrimonio (<i>Matrimonium</i>).....	53

4.4.1	Los Esponsales y las ceremonias nupciales.....	53
4.4.2	Régimen de Bienes: <i>Manus</i> y Dote	54
4.4.3	Matrimonio <i>Cum Manu</i> y <i>Sine Manu</i>	54
4.4.4	La Dote (Dos).....	55
4.5	Disolución del Matrimonio: <i>Divortium</i> y <i>Repudium</i>	55
5	HECHOS, ACTOS Y NEGOCIO JURÍDICO.....	57
5.1	Hechos Jurídicos y Actos Jurídicos.....	57
5.2	El Negocio Jurídico: Concepto y Clases	57
5.2.1	Clasificaciones de los Negocios Jurídicos.....	58
5.3	Elementos Esenciales del Negocio Jurídico.....	58
5.4	Representación	60
5.5	Vicios de la Voluntad.....	60
5.5.1	Error (Error Vicio).....	60
5.5.2	Dolo (Engaño Malicioso)	61
5.5.3	Violencia o Miedo (<i>Metus</i>).....	61
5.6	Discrepancia entre Voluntad y Declaración.....	61
5.6.1	Simulación.....	61
5.6.2	Error Obstativo	62
5.7	Elementos Accidentales del Negocio Jurídico	62
5.7.1	Las Condiciones Impropias	63
5.8	Ineficacia del Negocio Jurídico.....	63
5.8.1	Invalidez (Ineficacia por Vicio Intrínseco).....	63
5.8.2	Rescisión (Por <i>Restitutio in Integrum</i>)	64
5.8.3	Ineficacia por hechos posteriores (Extrínsecos).....	64
5.8.4	Convalidación y Conversión de los negocios inválidos	65
6	EL PROCESO. GENERALIDADES.....	67
6.1	Justicia Privada y Evolución hacia el Proceso	67
6.2	Presupuestos de la actuación procesal: Capacidad y Legitimación	68

6.2.1	Capacidad para ser parte	68
6.2.2	Capacidad procesal	68
6.2.3	Legitimación	68
6.3	El Marco de la Justicia: Órganos, Tiempo y Lugar	69
6.3.1	Órganos Jurisdiccionales y Judiciales	69
6.3.2	Tiempo y Lugar de la Justicia	70
6.3.3	Competencia Judicial y <i>Ius Domum Revocandi</i>	70
6.4	Características Generales de las <i>Legis Actiones</i>	70
6.5	La Tramitación	71
6.6	Tipos de Acciones de Ley	71
6.6.1	Acciones Declarativas	71
6.6.2	Acciones Ejecutivas	72
6.7	Decadencia de las <i>Legis Actiones</i>	72
7	EL PROCESO FORMULARIO (FASE <i>IN IURE</i>)	73
7.1	Introducción: La Bipartición Procesal	73
7.2	El Concepto de "Fórmula"	74
7.3	<i>Iudicium legitimum</i> y <i>iudicia quod imperio continetur</i>	74
7.4	La Fase <i>In iure</i>	75
7.4.1	Citación (<i>In Ius Vocatio</i>) y <i>Vadimonium</i>	75
7.4.2	Representación Procesal	75
7.4.3	<i>Cautio Iudicatum Solvi</i>	76
7.4.4	<i>Postulatio Actionis</i> y <i>Cognitio</i> del Pretor	76
7.5	Terminación Anormal del Proceso <i>In iure</i>	76
7.6	Concesión (<i>Datio</i>) o Denegación (<i>Denegatio</i>) de la Acción	77
7.7	La Fórmula y sus Partes	77
7.7.1	Partes Principales (Ordinarias)	77
7.7.2	Partes Accesorias (Extraordinarias)	79
7.8	Clases de Fórmulas (Clases de Acciones)	79
7.9	Nombramiento del Juez	80

8 EL PROCESO FORMULARIO (<i>LITIS CONTESTATIO</i>, FASE <i>APUD IUDICEM</i> Y EJECUCIÓN)	82
8.1 La <i>Litis contestatio</i>	82
8.2 La Fase <i>Apud iudicem</i>	82
8.2.1 Alegaciones de las Partes y Prueba	83
8.2.2 Medios de Prueba	83
8.3 La Sentencia (<i>Sententia</i>)	84
8.4 Ejecución de la Sentencia	85
8.4.1 El Proceso Ejecutivo (<i>Bonorum Venditio</i>)	86
8.4.2 Protección contra el Fraude de Acreedores	86
8.5 <i>Cessio Bonorum</i>	87
8.6 Protección Pretoria Extrajudicial	87
 9 LA COGNITIO EXTRA ORDINEM Y LA PROTECCIÓN PRETORIA	89
9.1 La Cognitio Extra Ordinem	89
9.1.1 Características Principales	89
9.1.2 Tramitación General	90
9.1.3 Ejecución de la Sentencia	90
9.2 Procedimientos Arbitrales	90
9.2.1 <i>Episcopalis Audientia</i> (Audiencia Episcopal)	91
 10 INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS REALES. LAS COSAS. LA POSESIÓN.	93
10.1 Los Derechos Reales y las Cosas	93
10.1.1 Las Cosas (Res)	93
10.1.2 Uso, Disfrute y Disposición	95
10.2 Posesión y Propiedad	95
10.2.1 Elementos y Clases de Posesión: Corpus y Animus	96
10.3 La Protección Interdictal	97

10.3.1	La Cláusula de Posesión Viciosa	97
10.3.2	Clases de Interdictos Posesorios	98
11	LA PROPIEDAD.....	100
11.1	Concepto y Tipos de Propiedad.....	100
11.2	Limitaciones al derecho de propiedad	101
11.3	Modos de Adquirir la Propiedad	101
11.3.1	Modos Formales (Solemnes y Abstractos).....	102
11.3.2	Modos No Formales (Originarios y Causales).....	102
11.3.3	La Traditio.....	103
11.4	La Copropiedad (Condominio).....	104
12	DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA	106
12.1	Las Servidumbres Prediales.....	106
12.1.1	Principios y Características	106
12.1.2	Clases de Servidumbres Prediales.....	107
12.1.3	Constitución y Extinción.....	108
12.2	Usufructo, Uso y Habitación	110
12.2.1	El Usufructo (<i>Ususfructus</i>).....	110
12.2.2	Uso, Habitación y Operae Servorum.....	111
12.3	Enfiteusis y Superficie.....	111
12.4	Derechos reales de garantía	111
13	PROTECCIÓN PROCESAL DE LOS DERECHOS REALES	112
13.1	Protección Procesal de la Propiedad Civil.....	112
13.1.1	La <i>Actio Reivindicatoria</i>	112
13.1.2	La <i>Actio Negatoria</i>	113
13.1.3	Otras Acciones del Propietario.....	114
13.2	Protección de la "Propiedad Peregrina"	114
13.2.1	Protección de la "Propiedad Provincial"	114

13.2.2	Protección del "Dominio Útil"	115
13.3	Protección Procesal de las Servidumbres.....	115
13.4	Protección Procesal del Usufructo	115
14	LA PROPIEDAD PRETORIA: LA PROTECCIÓN DEL ADQUIRENTE DE BUENA FE	116
14.1	La Desprotección del Adquirente de Buena Fe.....	116
14.1.1	El Problema de la Rigidez (Defecto de Forma):.....	116
14.1.2	El Problema de la Titularidad (Adquisición <i>a non domino</i>):.....	116
14.2	La Solución: <i>In bonis habere</i> y la "Propiedad Pretoria"	116
14.3	La Triple Protección del Propietario Pretorio	117
14.3.1	Los Interdictos Posesorios	117
14.3.2	La Usucapión (El Puente hacia el <i>Ius civile</i>).....	117
14.3.3	La Acción Publiciana.....	119
15	LA RELACIÓN OBLIGACIONAL. INTRODUCCIÓN	122
15.1	Las obligaciones naturales.	123
15.2	Transmisión de las obligaciones	124
15.3	Pluralidad de sujetos en las obligaciones	124
15.4	Nacimiento y extinción de las obligaciones.....	125
15.5	Extinción de las obligaciones.....	125
15.6	La responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones	127
16	LOS DELITOS.....	130
16.1	Introducción	130
16.2	Delitos de hurto	131
16.3	Delitos de daño.....	132
16.4	Delitos de <i>iniuriae</i> (lesiones y ofensas)	134
16.5	Delitos pretorios	134
16.6	Delitos pretorios que no exigían la prueba de la culpabilidad	136

16.7	Delitos pretorios relacionados con la administración de justicia.....	136
17	LOS CONTRATOS EN GENERAL. CONTRATOS REALES.....	137
17.1	Introducción a los contratos.....	137
17.1.1	Las situaciones similares a los contratos.....	139
17.2	Contratos reales.	140
17.2.1	Mutuo	140
17.2.2	Comodato	141
17.2.3	Depósito	142
17.2.4	Contratos reales de garantía	142
17.3	Los llamados “contratos innominados”	143
17.4	Supuestos no contractuales semejantes a los contratos reales	144
18	CONTRATOS FORMALES Y CONTRATOS DE GARANTÍA	145
18.1	Los Contratos Formales.....	145
18.1.1	Contratos Verbales	145
18.1.2	Contratos Literales	146
19	CONTRATOS CONSENSUALES	147
19.1	Introducción.....	147
19.2	Compraventa (<i>Emptio Venditio</i>).....	147
19.2.1	Obligaciones del Vendedor	148
19.2.2	Pactos Añadidos a la Compraventa.....	149
19.3	Arrendamiento (<i>Locatio Conductio</i>).....	149
19.3.1	Arrendamiento de Cosa (<i>Locatio Conductio Rei</i>).....	149
19.3.2	Arrendamiento de Obra (<i>Locatio Conductio Operis</i>)	150
19.4	Sociedad (<i>Societas</i>).....	150
19.5	Mandato (<i>Mandatum</i>).....	151
19.5.1	Figuras Especiales del mandato	151
19.6	La Donación (<i>Donatio</i>).....	152

20	REFUERZO Y GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES.....	153
20.1	Garantías Personales	153
20.1.1	La Fianza (<i>Adpromissio</i> y <i>Fideiussio</i>).....	153
20.1.2	El <i>Constitutum</i>	153
20.1.3	El <i>Receptum Argentarii</i>	154
20.1.4	La Estipulación Penal (<i>Stipulatio Poenae</i>)	154
20.1.5	El Mandato de Crédito (<i>Mandatum Pecuniae Credendae</i>)	154
20.1.6	Senadoconsulto Veleyano (Intercesión Femenina)	154
20.2	Garantías Reales.....	155
20.2.1	La Fiducia (<i>Fiducia cum Creditore</i>).....	155
20.2.2	La Prenda (<i>Pignus</i>)	155
20.2.3	La Hipoteca (<i>Pignus Conventum</i>).....	156
21	LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA	158
21.1	Delación de la Herencia: Vías Sucesorias.....	158
21.1.1	Sucesión Testamentaria (o Testada):	158
21.1.2	Sucesión Intestada (<i>Ab Intestato</i> o Legal):	158
21.2	La Sucesión Forzosa (Límites a la Sucesión Testamentaria).....	159
21.3	Adquisición de la Herencia: Herederos Necesarios y Voluntarios	159
21.3.1	Herederos Necesarios (<i>Heredes Necessarii</i>):	159
21.3.2	Herederos Voluntarios (<i>Heredes Extranei</i>):	159
21.4	Efectos de la Adquisición de la Herencia	160
21.4.1	Remedios contra la Confusión de patrimonios:	160
21.4.2	Pluralidad de Herederos.....	161
21.5	La Herencia Pretoria (<i>Bonorum possessio</i>).....	161
22	SUCESIÓN INTESTADA.....	163
22.1	La Sucesión Intestada en el <i>Ius civile</i> (Ley de las XII Tablas)	163
22.2	La Sucesión Intestada en el Derecho Pretorio (<i>Bonorum possessio Sine Tabulis</i>)	164

22.3	La Sucesión Intestada en el Derecho Justiniano (Novelas)	165
23	SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y SUCESIÓN FORZOSA	168
23.1	La Sucesión Testamentaria	168
23.1.1	Formas de Testamento:	168
23.1.2	Capacidad (<i>Testamentifactio</i>):.....	169
23.1.3	Contenido del Testamento: Institución de Heredero	169
23.1.4	Sustituciones.....	169
23.1.5	Legados	170
23.1.6	Fideicomisos.....	171
23.1.7	Codicilos.....	171
23.2	Ineficacia e Invalidez del Testamento	171
23.2.1	Nulidad Inicial (<i>Testamentum iniustum o non iure factum</i>).....	171
23.2.2	Invalidez Sobrevenida	172
23.3	La Sucesión Forzosa o Legitimaria (Límites al Testamento).....	173
23.3.1	Legítima Formal (Deber de Mencionar)	173
23.3.2	Legítima Material (Deber de Dejar Bienes).....	173
23.3.3	La Reforma de Justiniano.....	174